

현 지 시 정

1. 제 목 : 주민세 종업원분 신고·납부 미흡
2. 관계기관 : 보훈원, ●●보훈요양원, 광주보훈요양원, 대구보훈요양원, ○○보훈요양원, ■■■보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단에서는 매년 개정된 법 기준을 준수하고, 각종 제세공과금의 발생 시에는 세법 등 관련 법령에 맞게 신고 납부하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)에 따르면 지방세 종업원분 신고 시 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여총액으로 하며, '21.01.01.자 개정된 「지방세법 시행령」 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에서는 급여총액 산정 시 「소득세법」의 비과세 대상급여와 육아휴직 기간 동안 받는 급여, 6개월 이상 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받은 급여, 「근로기준법」에 따른 출산전후휴가 기간 동안 받은 급여를 제외하도록 하고 있습니다.

따라서 지방세 종업원분 신고 시에는 「지방세법」 및 「지방세법 시행령」 등 관련 세법의 개정사항을 확인하고, 그에 맞게 올바른 과세표준으로 신고·납부 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21년 1월부터 감사일 현재까지 x개 보훈요양원, ●●부서에서 주민세 종업원분 신고 및 납부한 실태를 점검한 결과, 소속직원이 출산전·후휴가 기간 받은 급여를 과세표준에 포함, [표]와 같이 ###원 상당의 금액을 과다 신고하였습니다.

[표] 보훈요양원 등 주민세 종업원분 출산휴가자 납부현황

○ 기간 : 'xx.x.~'xx.x.

(단위 : 건,원)

병 원 명	출산휴가자 과세표준	지급율	납부세액
●●보훈요양원	###	x.x%	###
■■보훈요양원	###	x.x%	###
▣▣보훈요양원	###	x.x%	###
○○보훈요양원	###	x.x%	###
■■보훈요양원	###	x.x%	###
□□	###	x.x%	###
합 계	###		###

4. 관계기관 의견

□□ 및 ●● · ■■ · ▣▣ · ○○ · ■■ 보훈요양원에서는 감사결과를 수용하여, 감사기간 중 현지시정 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□원장 및 ●● · ■■ · ▣▣ · ○○ · ■■ 요양원장은

- 과다 납부한 주민세(종업원분) ###원은 경정 청구하시고, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 법령을 준수하여 업무에 철저하시기 바랍니다.
(현지 시정)